



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 6138/2017

INICIADO: 08/08/2017 15:30 e EMITIDO: 08/08/2017 18:27

FOLHA: 1

1ª Via

JLLPUPCBDKEELH[a

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DOUTOR AUGUSTO GONZAGA, 43 - PEDREIRA - CEP: 04475-550
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 98 D.P. - JARDIM MIRIAM

Ocorrência: 08/08/2017 às 12:15 horas

Comunicação: 08/08/2017 às 15:28 horas

Elaboração: 08/08/2017 às 15:30 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JONATHAN CARDOSO - Presente ao plantão - RG: 49349962-SP
emitido em 11/04/2015 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: NEUSA CARDOSO DE ARAUJO - Natural de: DIADEMA -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/10/1987
29 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: AUTONOMO(A)
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 22519187875
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA DR. AUGUSTO GONZAGA, 5 TRAV. SIÃO
JD JULIA - S.PAULO - SP
Utilização de algemas por razão: Fundado receio de fuga do preso

Testemunha:

- ABILIO JOSE AYRES DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 10290996-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ABILIO AYRES DOS SANTOS
Mãe: TECLA COLETA AYRES DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 23/10/1966 50 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA BARAO DO TRIUNFO, - S.PAULO - SP
Empresa: GOE 27

Condutor:

- SAMYR MOSTAFA ABDEL FATTAH - Presente ao plantão - RG: 8686863-SP
Exibiu o RG original: Sim - Natural de: SANTO ANDRE-SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/09/1973
43 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia: AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010
Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANETE ARAUJO LIRA, liberado nos autos em 30/08/2017 às 15:20.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0069868-22.2017.8.26.0050 e código 639543.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 6138/2017

INICIADO: 08/08/2017 15:30 e EMITIDO: 08/08/2017 18:27

FOLHA: 2

1ª Via

JLLPUPCBDKEELH[a

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA ANGELO CRISTIANINI, 467
98° DP - JD MIRIAM - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5621-7319 (Comercial)

Advogado:

- MARCIO MENDES - Presente ao plantão - RG: 28522360-SP
emitido em 26/09/2001 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: FRANCISCO OLIVEIRA MENDES - Mãe: ZITA DA ASSUNCAO MENDES
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/11/1978 38 anos - Estado civil: Casado
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA RODRIGUES MONTE MOR , 926 - JD SCAFF - S.PAULO
SP - Telefones: (11)3426-5009 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Unidade.: Valor - Observações: R\$ 17,50
Pessoa relacionada: JONATHAN CARDOSO

Entorpecentes:

- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: OUTROS
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 13 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: SUPOSITARIO - Quantidade: 42 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Consta do expediente atrelado a este registro que, na presente data, na Rua Belarmino Belisario de Araújo, número 40, Pedreira, São Paulo/SP, o indivíduo, ora indiciado, trazia consigo drogas, substâncias ora exibidas e apreendidas, sem autorização legal.

Os policiais Civis, SAMIR MOSTAFA (98° DP) e ABILIO JOSE (GOE 27), condutor e testemunha, respectivamente, na oitiva, afirmaram que em patrulhamento de rotina, em repressão ao trafico de drogas, perceberam um grupo de indivíduos em movimentação estranha no endereço acima mencionado. O local é conhecido como uma área de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, um dos indivíduos colocou uma sacola que trazia consigo dentro de um buraco, perto de um córrego e, imediatamente, iniciou a fuga. Metros à frente, o fugitivo foi detido, sendo encontrado, na busca pessoal, no bolso da calça, R\$ 17,50, em trocado. Na sacola dispersada, encontraram porções de substâncias que aparentemente pareciam ser maconha (13 porções), cocaína (42 porções) e

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010
Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANETE ARAUJO LIRA, liberado nos autos em 30/08/2017 às 15:20. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0069868-22.2017.8.26.0050 e código 639543.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 6138/2017

INICIADO: 08/08/2017 15:30 e EMITIDO: 08/08/2017 18:27

FOLHA: 3

1ª Via

JLLPUPCBDKEELH[a

lança-perfume (04 porções). Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia.

O indiciado, acompanhado do seu Defensor Constituído, Dr Marcio Mendes, foi qualificado e interrogado na forma da Lei, em peça separada, ciente do direito de permanecer em silêncio.

Requisitou-se exame químico-toxicológico para as substâncias apreendidas, aportando Laudo Pericial com resultado positivo para as drogas acima referidas, todas elencadas na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006).

Após audiência de apresentação e garantias (CF, art. 5º, LXI a LXVI, CPP, art. 304 e CADH - Decreto 678/92, art. 7.5), examinadas as versões e demais elementos amealhados, o Delegado de Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica, nos moldes dos comandos dos artigos 140, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo, e artigo 2º, § 6º, da Lei Federal nº 12.830/2013: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, diante dos motivos fáticos e jurídicos, considerando os fatos alegados pelos policiais, condutor e testemunha, de relativa presunção de legitimidade, resta em tese caracterizado o estado de flagrante delito (artigo 302, I, do CPP) em face do conduzido, tipificando a conduta no artigo 33, caput, da lei 11.343/20106, no verbo TRAZER CONSIGO. A quantidade e a natureza das drogas, assim como o local e o comportamento do autor não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, denotando aparente intento de traficância varejista. Com efeito, vislumbram-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivos, consubstanciados, respectivamente, nas substâncias apreendidas, no laudo de constatação, nas oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas, motivo pelo qual, foi decretada a prisão em flagrante delito e determinado o formal indiciamento com entrega da correspondente nota de culpa. Destarte, presentes provas da materialidade (existência do crime), indícios suficiente da autoria e a necessidade de manter a garantia da ordem pública, isto é, evitar a reiteração da conduta criminosa, tendo em vista antecedente criminal, por cautela e com fulcro nos artigos 13, inciso IV, 312, 313, inciso I, todos do CPP, REPRESENTO, neste ato, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Comunique-se a Autoridade Judicial competente, com promoção das demais comunicações e cerimônias legais pertinentes. Juntem-se, ademais, oitivas e documentação pertinente, integrantes deste. Instaura-se Inquérito Policial. Nada mais havendo, determinou a Autoridade o encerramento do auto, devidamente assinado.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010
Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANETE ARAUJO LIRA, liberado nos autos em 30/08/2017 às 15:20. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0069868-22.2017.8.26.0050 e código 639543.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

FOLHA: 4

Boletim No.: 6138/2017

INICIADO: 08/08/2017 15:30 e EMITIDO: 08/08/2017 18:27

1ª Via

JLLPUPCBDKEELH[a

CANDIDA LUCIA DE SALES

HYUNG WOOK CHOI

ESCRIVÃO DE POLÍCIA

DELEGADO DE POLÍCIA

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010
Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANETE ARAUJO LIRA, liberado nos autos em 30/08/2017 às 15:20.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0069868-22.2017.8.26.0050 e código 639543.